

1500064-62.2020.8.26.0283

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Leonardo Christiano Melo

Comarca: Itirapina

Foro: Foro de Itirapina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS. POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO QUASE NADA LEMBRAM ACERCA DOS FATOS. RECORRENTE A TODO MOMENTO NEGOU A PRÁTICA DELITIVA E ATÉ MESMO A PROPRIEDADE DA DROGA. CORRÉU ADMITIU SER O PROPRIETÁRIO DA "MACONHA" APREENDIDA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itirapina

Foro de Itirapina

Vara Única

Rua 01, nº 180, Itirapina - SP - cep 13530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500064-62.2020.8.26.0283 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500064-62.2020.8.26.0283

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO RODRIGUES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

I - Relatório

Consta nos inclusos autos que, no dia 19 de junho de 2018 pela manhã, na Avenida Otoniel Augusto Rodrigues, no interior da Penitenciária I, neste Município e Comarca de Itirapina, JULIO RODRIGUES JUNIOR (qualificado à fl. 17), agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com terceiro não identificado concorreu para que este remetesse, para fins de entrega ao consumo de terceiros, u invólucro contendo (maconha), pesando, aproximadamente, 13 gramas no total substância entorpecente, causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme laudo de exame químico toxicológico de fls. 12/14).

A denúncia foi recebida no dia 23/07/2021 (fl. 122).

O réu foi citado e apresentou defesa prévia (fl. 120).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas

arroladas pela acusação e defesa e interrogado(a) o(a) acusado(a).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição do réu nos termos artigo 386, VII, CPP. No mesmo sentido se manifestou a DEFESA.

É o relatório. DECIDO.

II - Fundamentação

A materialidade foi demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 04), B.O. (fls. 02/03), laudo pericial (fls. 12/14) e pela prova oral produzida.

Entretanto, não há certeza quanto à autoria delitiva.

Com efeito, o laudo de fls. 30/33 constatou que o sedex apreendido foi postado da cidade de ITU, enquanto a Tia do réu residia em Campinas, conforme fls. 06/11.

Pois bem. Desde o final do ano de 2018 alterou-se os protocolos de recebimento de correspondências na Penitenciária dessa Comarca, permitindo-se a recepção e entrega aos presos apenas das correspondências que tenham origem a cidade da residência dos remetentes.

Por sua vez, consoante já mencionado e como bem observado pelo Ministério Público em sua cota, a tia do acusado que constou como remetente do sedex, inobstante resida em Campinas, a correspondência foi postada em Itu. Nos dias atuais, o pacote sequer teria chegado ao acusado, pois seria recusado. E não há nada a demonstrar que o acusado tenha fornecido seus dados para que terceiro lhe enviasse o ilícito. Diante desse contexto, a prova colhida aos autos é frágil, havendo razoável dúvida quanto ao autoria do delito; na dúvida, pois, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo.

É, pois, de rigor a absolvição do acusado

Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS. POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO QUASE NADA LEMBRAM ACERCA DOS FATOS. RECORRENTE A TODO MOMENTO NEGOU A PRÁTICA DELITIVA E ATÉ MESMO A PROPRIEDADE DA DROGA. CORRÉU ADMITIU SER O PROPRIETÁRIO DA "MACONHA" APREENDIDA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA COM RELAÇÃO AO APELANTE. PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO, A PROVA HÁ DE SER PLENA E CONVINCENTE, AO PASSO QUE PARA A ABSOLVIÇÃO BASTA A DÚVIDA. A CONDENAÇÃO CRIMINAL NÃO PODE SER DITADA POR JUÍZO DE PROBABILIDADE, DEVENDO ESTAR AMPARADA EM PROVA CONCRETA E INDUVIDOSA. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-AL, Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 27/05/2015, Câmara Criminal).

DECISÃO: Acordam os integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos para julgar prejudicado o interposto pelo Ministério Público e dar provimento ao apresentado por TAUANA CARVALHO DE MATTOS, nos termos da fundamentação. EMENTA: APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/2006 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.A) DEFESA: PLEITO ABSOLUTÓRIO - PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1) À falta de prova cabal, firme e segura, acerca da prática do fato típico imputado ao acusado, impõe-se a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPP, porquanto deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. B) ACUSAÇÃO: RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 3ª C. Criminal - AC - 1285800-9 - Dois Vizinhos - Rel.: José Cichocki Neto - Unânime - J. 23.04.2015).

Do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER JULIO RODRIGUES JÚNIOR, já qualificado nos autos, o que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura, relativo a este feito, com urgência.

Após o trânsito em julgado: (a) expeçam-se os ofícios pertinentes; (b) cumpram-se as demais determinações da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo. Sem custas. Oportunamente, arquivem-se.
Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itirapina, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA